

AISHAH BINTI ABDUL RAZAK
LWN.
ZAMALUDDIN BIN ZAINUDDIN & 4 YANG LAIN

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Puan Hajah Noor Hadina binti Haji Ahmad Zabidi (Ahli Panel) dan YA Datuk Haji Mohd Nadzri bin Haji Abdul Rahman (Ahli)

Pada 10 Disember 2024 / 8 Jamadilakhir 1446H

Rayuan No. 2310-A0010-001-0102

Seksyen 61 (3)(b)(vi) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Perayu: Tuan Juraish bin Kamaruddin (Tetuan Juraish Syariah Associates)

Peguam Syarie Responden: Tuan Mohammed Zamri bin Ibrahim (Tetuan Mohd & Co)

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

1) Rayuan ini difailkan oleh Perayu (Plaintif) terhadap keseluruhan keputusan yang telah diberikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 17/10/2023 dalam kes saman no. 10207-044-0230-2020 yang memutuskan menolak tuntutan pengesahan hibah oleh Perayu.

2) Perayu menuntut pengesahan hibah bagi tiga harta si mati berdasarkan 'Perjanjian Aset Perolehan Bersama' yang melibatkan harta seperti berikut:

- i) Sebuah rumah teres yang beralamat di No.864, Jalan Jasmin 27, Taman Jasmin, 43000 Kajang Selangor yang dipegang di bawah Hakmilik GRN167375, Lot 28762 Seksyen 10 (dahulu dikenali HSD26703, PT 22821) Mukim Kajang, daerah Hulu Langat Selangor.
- ii) Keseluruhan unit saham di Bank Rakyat dengan No. Keanggotaan 77-080-103998-1.
- iii) Keseluruhan wang Pelaburan di Amanah Saham Bumiputera dengan No. Ahli: 055567446, No. Akaun baru 000006420759.

FAKTA KES

3) Perayu merupakan isteri kepada Allahyarham Zaharudin bin Zainudin (si mati) manakala Responden-Responden merupakan saudara kandung dan ahli waris kepada si mati.

4) Pada 19/03/2015, Perayu dan si mati telah menandatangani Perjanjian Aset Perolehan Bersama (perjanjian tersebut) yang disaksikan oleh Noraidi bin Tawel (No. K/P: 780329-05-5665) dan Mohd Nor Azman Jamaluddin (No. K/P: 860726-08-5227). Antara terma-terma Perjanjian tersebut adalah:

Klausula 1.2

Dengan pengakuan hakmiik seperti yang dinyatakan dalam Jadual 1, Pihak Pertama dengan ini mengisytiharkan bahawa beliau tidak mempunyai hak

atau kepentingan sepenuhnya ke atas aset tersebut seperti yang disebutkan dalam Jadual 2.

Klausu 2.1

Kedua-dua pihak dengan ini mengakui dan mengesahkan bahawa pada tarikh perjanjian ini dilaksanakan, segala aset yang disebut dalam Jadual 2 adalah milik tunggal Pihak Kedua.

Klausu 2.2

Untuk memastikan pengagihan aset ini diiktiraf sah mengikut Hukum Syarak dan mengikat di sisi perundangan bertulis di Malaysia, Pihak Pertama dengan ini mengakui dan mengesahkan bahawa beliau telah menyerahkan apa jua kepentingan yang beliau ada pada aset berkenaan pada masa perjanjian ini dibuat kepada Pihak Kedua, supaya dengan itu maksud perjanjian ini tercapai dan tidak boleh dipertikaikan lagi.

- 5) Setelah menandatangani perjanjian tersebut, si mati masih tinggal di rumah tersebut bersama-sama dengan Perayu dan juga anak angkat si mati dan Perayu, iaitu Zuhaily Zaharuddin (SP2) sehingga si mati meninggal dunia pada 06/08/2018.
- 6) Setelah Perjanjian tersebut ditandatangani, tiada sebarang transaksi pindah milik aset-aset tersebut dilakukan oleh si mati kepada Perayu sehingga si mati meninggal dunia pada 06/08/2018.
- 7) Setelah hampir 2 tahun si mati meninggal dunia, Perayu telah mengemukakan tuntutan ke Mahkamah Tinggi Syariah Selangor untuk pengesahan

hibah. Responden-Responden tidak mempunyai pengetahuan berkenaan perjanjian tersebut dan juga hibah yang dipertikaikan.

RAYUAN PERAYU

8) Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada 19/10/2023 dan mengemukakan 6 Alasan Rayuan (**Rujuk halaman 221-225 Rekod Rayuan**) sebagaimana berikut:

- 8.1 Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana berpendapat perjanjian yang ditandatangani oleh si mati dan Perayu pada 19/03/2015 tidak mengandungi elemen hibah sedangkan keterangan daripada pihak penyedia dokumen iaitu As-Salihin Trustee Berhad (SD1) pada 20/6/2023 mengesahkan perjanjian tersebut terdapat elemen hibah ke atas aset-aset harta sepencarian yang diperolehi antara si mati dan Perayu.
- 8.2 Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta kerana berpendapat bahawa rukun keempat hibah iaitu sighah atau elemen ijab dan qabul tidak berlaku melalui dokumen perjanjian yang bertarikh 19/03/2015 tersebut sedangkan intipati keseluruhan dokumen tersebut menunjukkan wujudnya sighah atau akad hibah yang mengandungi elemen ijab dan qabul secara bertulis yang ditandatangani oleh si mati selaku penghibah dan Perayu selaku penerima hibah,
- 8.3 Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta kerana berpendapat bahawa elemen qabul hibah tidak dilakukan oleh Perayu sedangkan tidak terdapat fakta yang menunjukkan penolakan hibah

tersebut secara jelas dari pihak Perayu selaku Penerima Hibah dan terdapat qarinah yang cukup kuat bagi membuktikan wujudnya qabul dari pihak Perayu melalui pelaksanaan elemen qabadh kepada harta-harta hibah tersebut.

- 8.4 Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan Hukum Syarak kerana berpendapat bahawa qabadh hibah tidak berlaku sedangkan elemen qabadh hibah telah berlaku dengan jelas dari ketika perjanjian tersebut ditandatangani melalui persetujuan si mati selaku Penghibah yang menyerahkan segala kepentingannya ke atas harta yang dihibahkan kepada Perayu selaku penerima hibah yang sama ertinya dengan melakukan ibra' atau melepaskan semua hak harta sepencarian si mati kepada Perayu yang membawa maksud telah berlakunya takhliyah secara hukmiyyah.
- 8.5 Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta kerana tidak mempertimbangkan bukti yang jelas menunjukkan telah berlakunya tindakan-tindakan Perayu sebagai qabadh kepada harta yang dihibah sebelum kematian si mati.
- 8.6 Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang kerana tidak mempertimbangkan permohonan kos oleh pihak Perayu yang telah dipohon secara spesifik dalam Pernyataan Tuntutan dan Penyata Keterangan Perayu.

ANALISIS DAN DAPATAN MAHKAMAH

- 9) Sebelum mengulas berkaitan rayuan ini, adalah wajar untuk pihak-pihak memahami perbezaan asas antara hibah, sedekah, dan hadiah. Ini kerana dalam

perundangan Syariah, walaupun hibah, sedekah, dan hadiah adalah merupakan pemberian, namun, ketiga-tiganya mempunyai perbezaan penting dari segi niat, syarat, dan pelaksanaan. Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes **Muhammad bin Awang & Lain-lain lwn. Awang bin Deraman & Lain lain** [2001] JH 24(2) 165 memutuskan:

“Dalam kes ini suatu pemberian telah pun berlaku dan pemberian tersebut dibuat secara percuma dan apabila sesuatu pemberian itu tidak disebut dengan terang dan jelas sama ada ianya hibah atau hadiah atau sedekah, maka ianya perlu kepada tafsiran mengikut suasana dan keadaan berlaku sesuatu pemberian dan juga tuntutan atau permohonan dalam sesuatu kes.”

10) Dalam kes **Harun bin Muda dan Lain-lain v Mandak binti Mamat dan Lain-lain** [1999] JH XIII(I) 63, mahkamah telah menjelaskan perbezaan antara hibah, hadiah dan sedekah seperti berikut:

- (a) Pemberian kepada seseorang yang berhajat tanpa ijab dan kabul: sedekah.
- (b) Pemberian kepada seseorang yang berhajat yang disertai ijab dan kabul: Sedekah dan hibah.
- (c) Pemberian kepada seseorang kerana memuliakan orang itu tanpa ijab dan kabul: Hadiah.
- (d) Pemberian kepada seseorang kerana memuliakan orang itu dengan adanya ijab dan kabul: Hadiah dan hibah.
- (e) Pemberian secara umum bukan kerana fokus untuk pahala atau memuliakan orang yang diberi itu dengan disertai ijab dan kabul: Hibah.

11) Secara mudahnya, perbezaan praktikal antara hibah, sedekah, dan hadiah dapat disimpulkan seperti berikut:

Elemen	Hibah	Sedekah	Hadiah
Niat	Pemberian sukarela/ tanpa balasan	Untuk keredaan Allah (amal kebajikan)	Untuk penghargaan/ penghormatan/ hubungan peribadi
Sighah (Ijab & Qabul)	Diperlukan	Tidak diperlukan	Tidak diperlukan
Qabadh	Diperlukan	Diperlukan	Diperlukan

Hibah berbeza daripada sedekah dan hadiah kerana ia mempunyai syarat akad yang lebih ketat, termasuk keperluan sighah yang terdiri daripada ijab, qabul, dan pelaksanaan qabadh bagi memastikan kesahannya menurut hukum Syarak.

12) Persoalan utama dalam rayuan ini adalah sama ada perjanjian yang menjadi pertikaian memenuhi rukun dan syarat sah hibah, khususnya berkaitan elemen sighah ijab dan qabul serta pelaksanaan qabadh.

13) Perayu berhujah bahawa aset-aset yang menjadi subjek pertikaian telah dihibahkan oleh si mati kepada Perayu, berdasarkan dokumen perjanjian yang dirujuk sebagai P7 pada halaman 255 Rekod Rayuan. Dalam perjanjian tersebut terma yang digunakan adalah beri milik iaitu kedua-dua pihak dengan ini mengakui dan mengesahkan bahawa pada tarikh perjanjian ini dilaksanakan, segala aset yang disebut dalam Jadual 2 adalah **milik tunggal** Perayu.

14) Dalam mempertimbangkan rayuan ini, dengan hormatnya kami merujuk kepada kes **Ramlah binti Sulaiman dan 4 Yang Lain lwn. Jamaluddin @ Md. Jamel bin Sulaiman dan Seorang Lagi [2016] JH 42(1) 88** di mana YAA Tan Sri Dr. Ibrahim bin Lembut, mewakili panel Mahkamah Rayuan Syariah Pulau Pinang menyatakan bahawa:

"[17] ...Pada hemat kami, dokumen asal surat cara hibah yang didakwa ini merupakan perkara utama (subject matter) dalam perbicaraan tersebut kerana pertikaian berkenaan transaksi hibah bukanlah secara sebutan (lafzi) tetapi secara tulisan/dokumentasi. Hanya melalui dokumen tersebut, identifikasi kepada rukun kedua hibah iaitu sighth (jab dan qabul) dapat dibuat."

15) YA Hakim Bicara telah menolak tuntutan pengesahan hibah tersebut atas alasan-alasan yang boleh dirumuskan seperti berikut:

- i) Elemen ijab dan qabul tidak dipenuhi.
- ii) Perjanjian yang dimeterai tidak menggunakan lafaz hibah secara jelas.
- iii) Tiada tindakan *qabadh* yang dilaksanakan.
- iv) Peguam yang menyediakan dokumen perjanjian dan saksi-saksi perjanjian tidak dipanggil memberi keterangan

Isu Pertama: Sighth Ijab dan Qabul

16) Isu berkaitan pemakaian sighth hibah yang berbentuk tulisan telah dibahaskan secara mendalam oleh para fuqaha'. Berdasarkan perbahasan tersebut, dapat disimpulkan bahawa sighth hibah melalui tulisan adalah diterima sebagai bentuk sighth hibah yang sah di sisi hukum Syarak. Hal ini selaras dengan kaedah

fiqhiyyah, iaitu الكتاب كالخطاب yang bermaksud: "Tulisan itu adalah seumpama ucapan". Oleh itu, sekiranya terdapat perjanjian hibah yang berbentuk tulisan yang memenuhi syarat-syarat sah hibah, maka ia boleh dianggap sah dan berkuat kuasa sebagai hibah yang mengikat.

17) Merujuk kepada kitab **Tuhfah al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj** oleh **bn Hajar al-Haitami** (versi digital maktabah syamilah) Jilid 26, halaman 121, terdapat petikan yang menyebutkan:

...إِنْعَقَدَتْ بِالْكِنَايَةِ.... وَمِنْ الْكِنَايَةِ الْكِتَابَةُ

...وَمِنْهَا مَا اشْتَهَرَ مِنْ قَوْلِهِمْ فِي الْإِعْطَاءِ بِأَلَّا عَوَضَ حُبًّا فَيَكُونُ هِبَةً

Yang bermaksud: Terlaksana hibah itu dengan lafaz kinayah... Dan antara contoh kinayah termasuklah tulisan... Dan antara (contoh sighthah hibah) apa-apa perkataan yang diterima umum bahawa ia memberi maksud pemberian tanpa sebarang balasan maka ia dianggap sebagai hibah.

Autoriti di atas menunjukkan bahawa akad hibah yang dilakukan secara tulisan adalah sah, selagi mana perkataan yang digunakan dalam tulisan tersebut dapat difahami sebagai suatu pemberian tanpa balasan. Dengan demikian, sebarang ungkapan atau perkataan yang diterima umum yang memberi maksud pemberian tanpa sebarang balasan, adalah sah dianggap sebagai hibah menurut hukum Syarak.

18) Seterusnya kami merujuk kepada kitab **Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfaz al-Minhaj** karangan **al-Syarbini** jilid 3, halaman 560 ada menyebutkan:

وَمِنْ صَرِيحِ الْإِيجَابِ: وَهَبْتُكَ، وَمَنْحَتُكَ، وَمَلَكْتُكَ بِأَلَّا تَمْنِ، وَمِنْ صَرِيحِ الْقَبُولِ: قَبِلْتُ، وَرَضِيْتُ

Yang bermaksud: Dan antara contoh lafaz soreh bagi ijab hibah ialah: aku hibah kepada kamu, aku anugerah kepada kamu, dan aku beri milik kepada kamu; tanpa balasan. Dan antara contoh lafaz soreh bagi qabul hibah ialah: aku terima dan aku redha/ setuju.

19) Berdasarkan autoriti di atas, ungkapan: "Aku beri milik kepada kamu (tanpa balasan)" adalah diterima sebagai lafaz hibah yang soreh. Dalam perjanjian tersebut si mati juga. menggunakan perkataan 'beri milik' sebagaimana di Klausula 2.1 perjanjian seperti berikut: **"Segala aset yang disebutkan dalam Jadual 2 adalah milik tunggal Pihak Kedua (Perayu)"**. Justeru itu kami berpendapat walaupun perjanjian tersebut tidak menggunakan perkataan hibah namun ia boleh diterima kerana menggunakan perkataan yang membawa maksud beri milik yang selaras dengan maksud hibah sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab **Mughni** di atas.

20) Kami telah meneliti dokumen perjanjian tersebut dan kami berpuas hati bahawa perjanjian tersebut telah dipersetujui dan ditandatangani oleh Perayu dan si mati pada 19/03/2015 dan disaksikan oleh Noraidi bin Tawel (No. K/P: 780329-05-5665) dan Mohd Nor Azman Jamaluddin (No. K/P: 860726-08-5227).

21) Dalam kes **Mai Binti Jantan Iwn. Marina Binti Mohd Arif (JH, Jld. 21, bhg. 2, halaman 183-196)**, Mahkamah Rayuan Syariah Seremban memutuskan bahawa borang pindah milik tanah boleh diterima sebagai sighah untuk akad hibah, kerana terdapat tandatangan pemberi dan penerima hartanah yang menunjukkan persetujuan kedua-dua belah pihak mengenai perpindahan hak milik tanah tersebut.

Berkaitan dengan penerimaan sighah ijab dan qabul secara bertulis, mahkamah menyatakan:

"Oleh yang demikian kami bersetuju dengan Hakim Bicara yang mengatakan bahawa perkataan-perkataan yang tertera dalam borang ini secara jelas menyebutkan tentang pindahmilik dan ditandatangani dicap jari oleh pihak-pihak. Dan ia dikira ijab dan qabul yang sah secara tulisan yang mengambil tempat ijab dan qabul yang dibuat secara lisan yang sesuai dengan kaedah yang dikemukakan oleh hakim Bicara."

22) Memandangkan hibah bertulis dikategorikan sebagai *kinayah* dalam hukum Syarak, adalah penting untuk meneliti terma-terma yang terkandung dalam perjanjian tersebut bagi menentukan niat sebenar pihak-pihak yang terlibat, lebih-lebih lagi dalam keadaan permohonan pengesahan hibah ini dibuat selepas kematian si mati.

23) Dalam rayuan ini, kami bersetuju dengan YA Hakim Bicara bahawa Perayu telah gagal untuk memanggil Peguam yang menyediakan dokumen perjanjian tersebut serta saksi-saksi yang menyaksikan perjanjian berkenaan untuk memberi keterangan di mahkamah. Kegagalan ini merupakan peninggalan yang material yang memberi kesan langsung terhadap penilaian niat pihak-pihak dalam perjanjian tersebut. Kami berpendapat keterangan SD1 pula tidak relevan untuk menentukan niat pihak-pihak kerana beliau bukan saksi langsung yang menyaksikan perjanjian tersebut atau pihak yang menyediakan dokumen perjanjian. Tanpa keterangan yang mencukupi untuk menyokong niat pemberian hibah, mahkamah sukar untuk membuat penilaian yang tepat mengenai kesahihan hibah.

Isu Kedua: Qabadh

24) Penyerahan atau penguasaan harta (qabadh) merupakan syarat penting dalam pelaksanaan hibah yang sah di sisi hukum Syarak, sebagaimana yang telah dihuraikan oleh Yang Arif Hakim Bicara dalam alasan penghakiman. Dalam kes ini, walaupun terdapat perjanjian yang menyatakan niat si mati untuk menghibahkan harta kepada Perayu, namun tiada sebarang tindakan pemindahan milik atau perubahan nama pemilikan terhadap aset-aset yang didakwa dihibahkan.

25) Perayu terus mendiami rumah tersebut bersama si mati sehingga kematian si mati. Walaupun terdapat dakwaan bahawa Perayu telah melakukan pengubahsuaian ke atas rumah tersebut, namun dakwaan tersebut tidak disokong dengan bukti yang kukuh. Selain itu, tiada keterangan yang dikemukakan mengenai penyerahan unit saham di Bank Rakyat serta wang simpanan di Amanah Saham Bumiputera (ASB). Oleh itu, kami berpuas hati menyimpulkan bahawa tiada pelaksanaan qabadh yang nyata telah berlaku dalam kes ini. Tanpa penyerahan yang sah, hibah yang dikatakan dilakukan oleh si mati kepada Perayu adalah tidak sempurna dan tidak sah di sisi hukum Syarak.

26) Hibah merupakan salah satu instrumen penting dalam pengurusan harta secara Islam yang melibatkan pemindahan hak milik tanpa balasan kepada penerima semasa hayat pemberi. Perjanjian hibah seharusnya dirancang dengan lebih teratur, jelas dan menepati prinsip-prinsip Syarak supaya dapat dilaksanakan dengan mudah dan tanpa kerumitan. Malangnya, dalam kes ini perjanjian yang dibuat tidak jelas, menimbulkan keraguan, tidak dilaksanakan dengan teratur dan tanpa pemantauan yang wajar sehingga menimbulkan kerumitan, pertikaian,

ketidakabsahan dan tuntutan di mahkamah. Sayugia diingatkan agar penyediaan dokumen hibah mestilah berhati-hati dalam memastikan perjanjian hibah tidak hanya sah di sisi undang-undang tetapi juga menepati prinsip-prinsip syarak supaya harta dapat dimanfaatkan dengan adil dan harmoni sesuai dengan tuntutan Islam.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Hujahan Pihak-Pihak, MAKA, KAMI sebulat suara memutuskan seperti berikut:

- 1) Rayuan Perayu ditolak.

Penghakiman ini diberikan oleh;



1.
YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

2.
YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI HAJI AHMAD ZABIDI
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

3.
YA DATUK HAJI MOHD NADZRI BIN HAJI ABDUL RAHMAN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

